

2024년도 특정감사

특정감사 결과보고서

- 이해충돌 방지를 위한 대외활동 적정성 점검 -

2024. 11.

KEIT 한국산업기술기획평가원

감 사 단

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 감사중점사항	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사실시 과정	2
II . 감사결과	5
1. 총평	5
2. 지적사항 총괄	5
3. 지적사항 요약	5
III . 지적사항에 대한 처분요구	7
1. 처분요구사항 일람표	7
2. 현지조치사항 일람표	7
첨부. 감사결과 처분요구서	8

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

국민권익위원회(이하 ‘권익위’라 한다.)는 공직자의 직무수행과 관련한 사적 이익추구를 금지하는 「공직자의 이해충돌 방지법」(이하 ‘이해충돌 방지법’이라 한다.)을 2022. 5. 19. 시행 하였고, 공직사회의 기강 확립을 위해 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 ‘청탁금지법’이라 한다.)을 2016. 9. 28. 에 제정하여 시행하고 있다.

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다.)은 이해충돌방지법과 청탁금지법, 「공직자 행동강령 운영지침」 등을 반영한 「임직원 행동강령」을 제정하여 시행하고 있다.

본 감사는 「임직원 행동강령」에 의거하여 외부강의등의 허가 절차 준수, 횡수 제한, 사례금 초과 여부를 점검하여 기획평가원 임직원의 이해충돌 방지 및 공직기강 확립에 기여하고자 한다.

2. 감사대상 및 감사중점사항

본 감사는 2023년 6월 1일부터 2024년 5월 31일까지 임직원이 수행한 외부강의등에 대한 자료를 토대로, 사례금 수령 여부, 월 3회 초과 강의 여부 및 임직원의 외부강의등에 대한 이해충돌여부를 확인하는 사전 체크리스트, 요청자(기관)의 공문등록 여부 등을 중점적으로 점검하였다.

그리고 같은 기간 기획평가원 소속 직원들이 5회 이상 참여한 외부기관 85개에 기획평가원 소속 임직원의 외부강의등 현황을 요청하여 회신받은 23개 기관의 자료를 토대로 외부강의등 누락을 점검하였다.

3. 감사기간 및 인원

실지감사에 앞서 권익위 청탁금지법 위반 사례, 타 기관의 유사 감사사례 등의 자료를 수집·분석하여 감사 착안사항을 도출하고 2024년 9월 6일부터 9월 10일까지 5일 동안 4명의 내부 감사인이 투입되어 실지감사가 이루어졌으며, 관련 법령 및 기관 내규를 바탕으로 감사의 객관성과 신뢰성을 보장하였다.

감사결과는 내·외부감사인 검토과정을 거쳐 2024년 11월 5일 상임감사가 감사결과를 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 외부강의등과 이해충돌방지제도 점검을 위하여 다음의 절차를 취하였다.

가. 예비조사

효과적이고 효율적인 실지감사 수행을 위하여 예비조사를 2024. 8. 26.부터 같은 해 8. 28.까지 시행하였으며, 감사인별로 감사 중점사항 관련 증빙 수집, 감사대상 및 감사범위에 대해 논의 및 검토하였다.

나. 실지감사

예비조사를 거쳐 2024. 9. 6.부터 같은 해 9. 10.까지 6일간 감사인 4명을 투입하여 감사 중점사항에 기반하여 실지감사를 실시하였다.

다. 마감회의 및 내부변호인 제도 안내

감사 종료 후에는 조치요구사항과 관련되는 부서를 대상으로 실지 감사 마감회의(강평)를 통해 특정감사 결과에 대한 개략적인 평가와 주요 문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의 사항을 청취하여 감사 수용도 제고를 위해 노력하였다.

라. 윤리자가진단 및 제3자 검증 시행

감사 종료 후, 감사인은 윤리 자가진단을 실시하였으며, 감사에 참여하지 않은 감사인(제3자)이 피감인에게 감사활동 중 감사인의 비위 행위 등 윤리준수 적절성을 검토 후 제3자 검증의견서를 작성하는 등 개별감사에 대한 감사인의 객관성 유지 및 윤리기준을 준수코자 노력하였다.

마. 감사실무위원회

감사결과를 보다 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사실장을 위원장으로 하여 감사반 전원, 감사부서 직원이 참석하여 감사처분 요구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

바. 심리 및 감사심의위원회

감사보고서에 대한 감사실장의 점검과 함께 심리실 의견을 바탕으로 감사보고서의 품질을 높이고자 노력하였으며, 감사심의위원회를 통해 처분요구(안)에 대한 내·외부감사인 검토를 실시하였다.

II. 감사결과

1. 총평

기획평가원 임직원의 외부강의등과 이해충돌 발생 여부에 대한 자체 점검을 통해, 공정한 R&D 평가 환경과 이해충돌 예방을 위한 건전한 공직풍토 조성

2. 지적사항 총괄

[단위: 건, 명, 천원]

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (인원)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치인원	재정상 조치금액			소계	추징	감액	기타								
4	9	-	-	-	-	-	-	-	1 (1)	1 (8)	-	-	1	-	1	-

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) 외부강의등 신고 부적정

① KKKKK(TTTTT)은 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의 등의 미신고와 월 3회를 초과한 관련자에게 재발방지를 위하여 엄중

한 주의경고를 하시기 바랍니다. **【주의경고】**

② 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 월 3회를 초과한
관련자에게 재발방지를 위하여 주의를 촉구한다. **【주의】**

③ NNNNN(UUUUU)은 「임직원 행동강령」의 외부강의등의 신고
와 관련하여 전직원 대상으로 신고 횟수 기준 등에 대하여 상세한 교육
을 실시하여 주시기 바랍니다. **【통보】**

【현지시정사항】

외부강등의 수행 시 요청 기관으로부터의 공문이 누락된 사례
169건, 사전 체크리스트 미제출 사례 64건이 발견되었으며, 이에 대해
현지 조치하였다. **【현지시정】**

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
외부강의등 신고 부적정	1	○ 「임직원 행동강령」의 외부강의등의 미신고와 월 3회를 초과한 관련자(1명)에게 재발방지를 위하여 엄중한 주의경고 조치	주의경고	2024.11.	2025.1. (2개월)	TTTTT
	2	○ 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 월 3회를 초과한 관련자(8명)에게 재발방지를 위하여 주의 촉구	주의	2024.11.	2025.1. (2개월)	XXX
	3	○ 「임직원 행동강령」의 외부강의등 신고와 관련하여 전직원에 대한 교육 필요	통보	2024.11.	2025.1. (2개월)	UUUUU

2. 현지조치사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처리부서
외부강의등 신고 부적정	1	○ 외부강등의 수행 시 요청 기관으로 부터의 공문이 누락된 사례 169건, 사전 체크리스트 미제출 사례 64건이 발견되었으며, 이에 대한 현지시정	현지시정	전부서

[첨부] 감사결과 처분요구(안)

일련번호	1	감사자	□□□, △△△, ○○○ (준감사인)	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	9	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	전부서 (TTTTT, UUUUU)	처분요구일	2024.11	회신 기한일	2025.1 (통보일로부터 2개월)

주의 경고 · 주의 · 통보 · 현지시정

제 목 외부강의등 신고 부적정

관 련 부 서 전부서

조 치 부 서 TTTTT, UUUUU

1. 업무 개요

기획평가원은 임직원이 외부로부터 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 강의·강연·기고 등(이하 ‘외부강의등’이라 한다)을 요청 받은 경우 직무관련성 및 업무 형편 등을 엄격히 확인한 후 직무수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 외부강의등을 하도록 하고 있다.

2. 관련 규정(법령) 및 판단기준

기획평가원은 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」(이

하 ‘청탁금지법’이라 한다) 제10조와 「이해충돌방지제도 운영지침」 제8조의2 제1항에 따라 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우와 소속기관장이 허가한 경우를 제외하고는 기획평가원의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위를 제한하고 있다.

「임직원 행동강령」 제36조에 따라 외부강의등을 위해서는 요청자(기관)의 공문과 직무관련자 여부 등을 확인하는 사전 체크리스트를 첨부하여 사전에 소속부서장의 허가를 받도록 하고 있으며, 월 3회를 초과하여 대가를 받고 외부강의등을 하려는 경우에는 미리 행동강령 책임관의 검토를 거쳐 원장의 승인을 받아야 한다. 「청탁금지법」 해석에 따르면 외부강의등이 횡수(1회) 판단기준은 사례금 지급 주체, 일자, 대상, 내용(주제) 중 어느 하나라도 다르면 원칙적으로 각각 1회로 판단한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원 임직원의 2023. 6. 1.부터 2024. 5. 31.까지 외부강의등 신고내역 1,988건에 대해, 외부강의등 미신고, 월 3회 한도초과 등을 확인하였다.

■ 신고 누락, 월 3회 한도 초과

AAA는 총 3건의 외부강의등을 신고 누락 하였고, 이 중 2024년 4월에는 신고를 누락한 2건을 포함하여 총 5건의 외부강의등을 실시하여

월 3회를 초과하였다.[표1]

[표 1] 외부강의등 사전 신고누락 및 월 3회 초과 사례

성명	직급	소속부서	외부강의일	요청기관	비고
AAA	&&	ㅂㅂㅂㅂㅂ	2023.7.13.	☒☒☒☒☒☒	신고누락
			2024.4.4.	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	-
			2024.4.19.	● ● ● ● ● ● ● ●	-
			2024.4.26.	◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆	-
			2024.4.24.~4.25.	▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣ ▣	신고누락, 월 3회 초과
			2024.4.24.~4.26.	● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	

■ 월 3회 한도 초과

BBB \$\$ 등 8명은 월 3회 한도를 초과하여 외부강의등을 실시 하였다. 이 중 7명은 외부기관의 요청으로 1박 2일 외부강의등을 수행하였으나, 각일별로 2회로 신고하지 않고 1회로 신고하여 월 3회 한도를 초과하였다. 한편 CCC 선임은 2024년 5월 원장의 승인 없이 총 5회의 외부강의등을 수행하여, 월 3회 한도를 초과하였다. [표2]

[표 2] 외부강의등 월 3회 초과 사례

구분	성명	직급	소속부서	외부강의 일수	비고
1	BBB	\$\$	人 人 人 人 人	2023. 6월 4회(7., 12., 26.~27.)	1박2일 강의를 1회로 신고하여 월 한도 초과
				2023. 7월 4회(20., 21., 27.~28.)	
				2023. 8월 4회(2.~3., 24., 25.)	
				2023. 11월 4회(2., 16., 28.~29)	
2	DDD	\$\$	大 大 大 大 大	2023. 11월 4회(14., 22., 23.~24.)	
				2024. 2월 4회(21., 22.~23., 28.)	
				2024. 3월 4회(6., 13.~14., 22.)	
3	EEE	\$\$	ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ	2023. 6월 4회(22., 26., 27.~28.)	
				2024. 5월 4회(3., 20., 30.~31.)	
4	FFF	\$\$	ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ	2023. 8월 4회(2., 3., 30~31.)	
5	GGG	\$\$	ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ ㅠ	2024. 5월 4회(9.~10., 22., 23.)	

구분	성명	직급	소속부서	외부강의 일수	비고
6	HHH	\$\$	ㄷㄷㄷㄷㄷ	2024. 4월 4회(4.~5., 15., 24.)	
7	JJJ	##	ㄱㄱㄱㄱㄱ	2024. 3월 4회(18., 27., 28., 29.)	3박4일(3.28~4.2) 강의를 1회로 신고 하여 월 한도 초과
				2024. 4월 5회(1., 2., 3., 17., 18.)	
8	CCC	@@	ㅎㅎㅎㅎㅎ	2024. 5월 5회(9, 23, 27, 28, 29.)	월 5회 신고

■ 공문 및 체크리스트 누락 등 현지조치

외부강의등 사전 신고를 위한 소속부서장의 허가를 득하는 과정에서 외부강의등 요청자(기관)의 공문이 누락 되거나, 공문에 참석자 명단이 없는 169건과 이해충돌 여부를 확인하는 사전 체크리스트 누락, 체크리스트에 본인 서명을 누락한 64건이 확인되었다.

이와 관련하여 해당자에게 확인결과 요청자(기관)의 공문이 없는 경우 메일을 제출하거나, 성명이 포함된 계획(안)을 제출받았으며, 체크리스트 누락, 본인 서명 누락 등에 대해서도 수정 제출을 받아 현지조치 하였다.

관계부서 의견

UUUUU은 「임직원행동강령」의 외부강의등의 신고와 관련하여신고 횟수 기준 등에 관한 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

현지조치 사항

외부장등의 수행 시 요청 기관으로부터의 공문이 누락된 사례 169건, 사전 체크리스트 미제출 사례 64건이 발견되었으며, 이에 대한 현지 조치를 하였다. 【현지시정】

조치할 사항

① KKKKK(TTTTT)은 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 미신고와 월 3회를 초과한 관련자에게 재발방지를 위하여 엄중한 주의경고를 하시기 바랍니다. 【주의경고】

【관련자】 ㅂㅂㅂㅂㅂ

&&

A A A

② 「임직원 행동강령」을 위반하여 외부강의등의 월 3회 한도를 초과한 관련자에게 재발방지를 위하여 주의를 촉구한다. 【주의】

【관련자】 ㅂㅂㅂㅂㅂ

\$\$

B B B

【관련자】 ㄸㄸㄸㄸㄸ

\$\$

D D D

【관련자】 ㅌㅌㅌㅌㅌㅌ

\$\$

E E E

【관련자】 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

\$\$

F F F

【관련자】 ㅍㅍㅍㅍㅍ

\$\$

G G G

【관련자】 ㄷㄷㄷㄷㄷ

\$\$

H H H

【관련자】 ㄱㄱㄱㄱㄱ

##

J J J

[관련자] ㅎㅎㅎㅎㅎ

@@

C C C

③ NNNNN(UUUUU)은 「임직원 행동강령」의 외부강의등의 신고와 관련하여 전직원 대상으로 신고 횟수 기준 등에 대하여 상세한 교육을 실시하여 주시기 바랍니다. **【통보】**